

## ACÓRDÃO

Processo n.º 567/21.4T8GMR.G1.S1

Data: 5 de novembro de 2023

Relator: Conselheiro Pedro Augusto Neves Rodrigues

Área: Direito Civil — Anulação de Contrato por Erro e Dolo

### I. RELATÓRIO

Ana Filipa Gomes Teixeira intentou acção de anulação de contrato de compra e venda de imóvel contra Construções Nortendas, S.A., alegando ter sido induzida em erro essencial sobre as características do bem e ter sido vítima de dolo por parte da vendedora, nos termos dos artigos 251.º e 253.º do Código Civil. O pedido foi julgado procedente em primeira instância e confirmado pelo Tribunal da Relação de Guimarães. A ré recorre agora para o Supremo Tribunal de Justiça.

### II. MATÉRIA DE FACTO

A autora adquiriu, em 15 de junho de 2020, pelo preço de 185.000,00 euros, uma fracção autónoma do prédio urbano sito na Rua das Oliveiras, n.º 23, 3.º andar, em Guimarães. A ré omitiu deliberadamente a existência de infiltrações crónicas na cobertura do edifício, diagnosticadas em relatório técnico de 2019 que a ré possuía. A autora apenas tomou conhecimento das infiltrações após as primeiras chuvas do outono de 2020, tendo o custo de reparação sido orçamentado em 22.000,00 euros.

### III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

#### 3.1 Dolo por Omissão

O artigo 253.º, n.º 2 do Código Civil consagra o dolo por omissão, estipulando que constitui dolo a dissimulação, pelo declaratório ou por terceiro, do erro do declarante. O dever de informação pré-contratual, previsto no artigo 227.º do Código Civil sob a forma de culpa in contrahendo, impõe que as partes não ocultem factos essenciais que, se conhecidos, teriam determinado a não celebração do negócio ou a sua celebração em termos substancialmente diferentes.

No caso vertente, a existência de infiltrações documentadas e do respectivo relatório técnico, que a ré possuía e não divulgou, preenche o elemento objectivo do dolo por omissão. A essencialidade do erro é inequívoca: tratando-se de um defeito estrutural com impacto financeiro significativo (superior a 10% do preço de compra), é manifesto que, conhecendo a situação, a autora não teria celebrado o contrato nas condições em que o fez.

#### 3.2 Efeitos da Anulação

Nos termos do artigo 289.º do Código Civil, a anulação tem efeito retroactivo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado, ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente. Assim, a ré deverá restituir à autora o preço de 185.000,00 euros, acrescido de juros desde a data do pagamento, e a autora deverá restituir o imóvel livre de ónus e encargos. A indemnização pelos danos decorrentes do dolo é autónoma e abrange os danos emergentes documentados.

#### **IV. DECISÃO**

Nega-se provimento ao recurso e confirma-se o acórdão recorrido, mantendo-se a anulação do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e a condenação da ré a restituir à autora o preço de 185.000,00 euros, acrescido de juros legais desde 15 de junho de 2020. Custas a cargo da recorrente.

*Lisboa, 5 de novembro de 2023*

*O Relator: Pedro Augusto Neves Rodrigues*